※ 테스트용 가상 샘플입니다. 실제 서류가 아니며 모든 이름·번호·주소는 가상의 값입니다.

주택임대차표준계약서

임대인(김철수)과 임차인(TRAN THI MAI)은 아래와 같이 임대차 계약을 체결한다.

[임차주택의 표시]

소 재 지 (도로명주소)	서울특별시 한빛구 새싹로 45 한빛빌라 (새싹동 123-4)
토 지	지목 대 면적 150.5㎡
건 물	구조·용도 철근콘크리트 / 다세대주택 면적 300㎡
임차할부분	2층 201호 면적 45㎡
계약의 종류	■ 신규 계약 □ 합의에 의한 재계약 □ 「주택임대차보호법」 제6조의3의 계약갱신요구권 행사에 의한 갱신계약
미납 국세·지방세 선순위 확정일자 현황	■ 해당 없음 (임대인 서명 또는 날인) □ 있음 (중개대상물 확인·설명서 제2쪽에 기재)

[계약내용]

제1조(보증금과 차임 및 관리비) 위 부동산의 임대차에 관하여 임대인과 임차인은 합의에 의하여 보증금과 차임 및 관리비를 아래와 같이 지불하기로 한다.

보 증 금	금 삼천만원정 (30,000,000원) ■ 보증금 있는 월세 □ 전세 □ 월세
계 약 금	금 삼백만원정 (3,000,000원)은 계약시에 지불하고 영수함. 영수자 (이름 김철수 인)
중 도 금	해당 없음
잔 금	금 이천칠백만원정 (27,000,000원)은 2026년 12월 1일에 지불한다.
차임(월세)	금 사십만원정 (400,000원)은 매월 1일에 지불한다 (입금계좌: 새빛은행 2003-456-789012 (예금주 정대현))
관 리 비	(정액인 경우) 총액 금 오만원정 (50,000원) 월 10만원 이상인 경우 세부금액 기재: 해당 없음

제2조(임대차기간) 임대인은 임차주택을 임대차 목적대로 사용·수익할 수 있는 상태로 2026년 12월 1일까지 임차인에게 인도하고, 임대차기간은 인도일로부터 2028년 11월 30일까지로 한다.

제3조(입주 전 수리) 임대인과 임차인은 임차주택의 수리가 필요한 시설물 및 비용부담에 관하여 다음과 같이 합의한다.

수리 필요 시설	■ 없음 □ 있음 (수리할 내용:)
수리 완료 시기	□ 잔금지급 기일인 년 월 일까지 □ 기타 ( )
약정한 수리 완료 시기까지 미수리한 경우	□ 수리비를 임차인이 임대인에게 지급하여야 할 보증금 또는 차임에서 공제 □ 기타 ( )

제4조(임차주택의 사용·관리·수선) ① 임차인은 임대인의 동의 없이 임차주택의 구조변경 및 전대나 임차권 양도를 할 수 없으며, 임대차 목적인 주거 이외의 용도로 사용할 수 없다. ② 임대인은 계약 존속 중 임차주택을 사용·수익에 필요한 상태로 유지하여야 하고, 임차인은 임대인이 임차주택의 보존에 필요한 행위를 하는 때 이를 거절하지 못한다. ③ 임대인과 임차인은 계약 존속 중에 발생하는 임차주택의 수리 및 비용부담에 관하여 다음과 같이 합의한다. 다만, 합의되지 아니한 기타 수선비용에 관한 부담은 민법, 판례 기타 관습에 따른다. ④ 임차인이 임대인의 부담에 속하는 수선비용을 지출한 때에는 임대인에게 그 상환을 청구할 수 있다.

제5조(계약의 해제) 임차인이 임대인에게 중도금(중도금이 없을 때는 잔금)을 지급하기 전까지, 임대인은 계약금의 배액을 상환하고, 임차인은 계약금을 포기하고 이 계약을 해제할 수 있다.

제6조(채무불이행과 손해배상) 당사자 일방이 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 계약을 해제할 수 있으며, 그로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 다만, 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우의 계약해제는 최고를 요하지 아니한다.

제7조(계약의 해지) ① 임차인은 본인의 과실 없이 임차주택의 일부가 멸실 기타 사유로 인하여 임대차의 목적대로 사용할 수 없는 경우에는 계약을 해지할 수 있다. ② 임대인은 임차인이 2기의 차임액에 달하도록 연체하거나, 제4조 제1항을 위반한 경우 계약을 해지할 수 있다.

제8조(갱신요구와 거절) ① 임차인은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간에 계약갱신을 요구할 수 있다. 다만, 임대인은 자신 또는 그 직계존속·직계비속의 실거주 등 주택임대차보호법 제6조의3 제1항 각 호의 사유가 있는 경우에 한하여 계약갱신의 요구를 거절할 수 있다.

제9조(계약의 종료) 임대차계약이 종료된 경우에 임차인은 임차주택을 원래의 상태로 복구하여 임대인에게 반환하고, 이와 동시에 임대인은 보증금을 임차인에게 반환하여야 한다. 다만, 시설물의 노후화나 통상 생길 수 있는 파손 등은 임차인의 원상복구의무에 포함되지 아니한다.

제10조(비용의 정산) ① 임차인은 계약종료 시 공과금과 관리비를 정산하여야 한다. ② 임차인은 이미 납부한 관리비 중 장기수선충당금을 임대인(소유자인 경우)에게 반환 청구할 수 있다.

제11조(분쟁의 해결) 임대인과 임차인은 본 임대차계약과 관련한 분쟁이 발생하는 경우, 당사자 간의 협의 또는 주택임대차분쟁조정위원회의 조정을 통해 호혜적으로 해결하기 위해 노력한다.

제12조(중개보수 등) 중개보수는 거래 가액의 0.4%인 200,000원(■ 부가가치세 포함 □ 불포함)으로 임대인과 임차인이 각각 부담한다. 다만, 개업공인중개사의 고의 또는 과실로 인하여 중개의뢰인간의 거래행위가 무효·취소 또는 해제된 경우에는 그러하지 아니하다.

제13조(중개대상물확인·설명서 교부) 개업공인중개사는 중개대상물 확인·설명서를 작성하고 업무보증관계증서(공제증서등) 사본을 첨부하여 2026년 11월 6일 임대인과 임차인에게 각각 교부한다.

[특약사항]

· 주택을 인도받은 임차인은 2026년 12월 2일까지 주민등록(전입신고)과 주택임대차계약서상 확정일자를 받기로 하고, 임대인은 위 약정일자의 다음날까지 임차주택에 저당권 등 담보권을 설정할 수 없다.

· 임대인이 위 특약에 위반하여 임차주택에 저당권 등 담보권을 설정한 경우에는 임차인은 임대차계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 이 경우 임대인은 임차인에게 위 특약 위반으로 인한 손해를 배상하여야 한다.

· 임대차계약을 체결한 임차인은 임대차계약 체결 시를 기준으로 임대인이 사전에 고지하지 않은 선순위 임대차 정보(주택임대차보호법 제3조의6 제3항)가 있거나 미납 또는 체납한 국세·지방세가 0원을 초과하는 것을 확인한 경우 임대차기간이 시작하는 날까지 제5조에도 불구하고 계약금 등의 명목으로 임대인에게 교부한 금전 기타 물건을 포기하지 않고 임대차계약을 해제할 수 있다.

· 주택임대차계약과 관련하여 분쟁이 있는 경우 임대인 또는 임차인은 법원에 소를 제기하기 전에 먼저 주택임대차분쟁조정위원회에 조정을 신청한다. (■ 동의 □ 미동의)

· 주택의 철거 또는 재건축에 관한 구체적 계획 (■ 없음 □ 있음)

· 상세주소가 없는 경우 임차인의 상세주소부여 신청에 대한 소유자 동의여부 (□ 동의 □ 미동의)

· 입주 후 발생하는 모든 시설물의 수리비 및 교체비용은 임차인이 부담한다.

· 계약금은 어떠한 사유로도 반환하지 않으며, 임차인이 계약을 해제할 경우 보증금 전액을 위약금으로 한다.

· 임대인은 필요한 경우 임차주택에 담보권을 설정할 수 있으며, 임차인은 이에 이의를 제기하지 않는다.

· 보증금은 임차인이 퇴거하고 다음 임차인이 입주한 후 반환한다.

임대인부담 (난방, 상·하수도, 전기시설 등 임차주택의 주요설비에 대한 노후·불량으로 인한 수선은 민법 제623조, 판례상 임대인이 부담하는 것으로 해석됨)

임차인부담 (임차인의 고의·과실에 기한 파손, 전구 등 통상의 간단한 수선, 소모품 교체 비용은 민법 제623조, 판례상 임차인이 부담하는 것으로 해석됨)

본 계약을 증명하기 위하여 계약 당사자가 이의 없음을 확인하고 각각 서명·날인 후 임대인, 임차인, 개업공인중개사는 매 장마다 간인하여, 각각 1통씩 보관한다.

2026년 11월 6일

임대인	주 소	서울특별시 가람구 푸른길 7	서명 또는 날인
	주민등록번호	750315-1234567	전 화 010-0000-3333
	성 명	김철수	(인)
	대리인	주소 해당 없음 주민등록번호 해당 없음 성명 해당 없음	
임차인	주 소	서울특별시 한빛구 새싹로 45, 201호 (입주 예정)	서명 또는 날인
	외국인등록번호	020304-6123456	전 화 010-0000-4444
	성 명	TRAN THI MAI	(인)
	대리인	주소 해당 없음 주민등록번호 해당 없음 성명 해당 없음	
개업공인중개사	사무소소재지	서울특별시 한빛구 새싹로 10, 1층	서명 및 날인
	사무소명칭	한빛공인중개사사무소	전화 02-0000-0000
	대 표	최미란 (인)	등록번호 11000-2020-00001
	소속공인중개사	해당 없음	

※ 기타: 별지(중요확인사항, 계약갱신 거절통지서)는 이 가상 샘플에서 생략함.